



SISTEMA DE PESSOAL CIVIL

AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO e CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM MÓDULO OPERADOR



CADERNO DE ORIENTAÇÃO

DAP-06.022



INTRODUÇÃO

- a) É dever do servidor/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) ler e acompanhar a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação;
- b) O operador deve estar ciente de todos os conceitos e procedimentos legais e operacionais, além de saber orientar os servidores sobre o assunto.
- c) Na dúvida sobre a legislação de referência e conceitos, consultar o Caderno de Orientação nº DAP-06.021 - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO e CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM - MÓDULO SERVIDOR

PARTE II

3

DO TEMPO DE SERVIÇO E DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO



1. TEMPO DE SERVIÇO:

1.1. TEMPO CONSIDERADO: São considerados como tempo de serviço no cargo efetivo e tempo na carreira, para fins de aposentadoria, além do tempo de efetivo exercício das atribuições do cargo, as ausências, os afastamentos e as licenças consideradas como de efetivo exercício pela referida legislação ou pelas legislações esparsas, conforme segue:

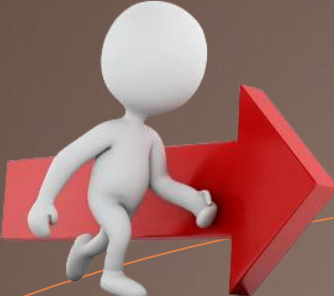
1.1.1 As ausências:



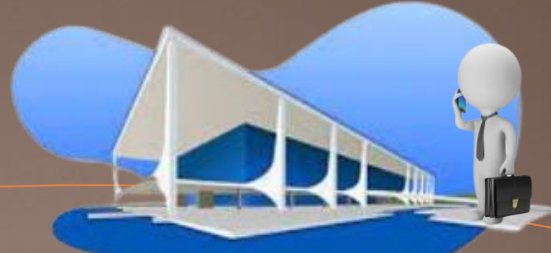
1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

5

1.1.2. Os seguintes afastamentos constantes no art. 102 da Lei 8.112, de 1990:



Cessão, com ou sem remuneração, para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, e seus regulamentos



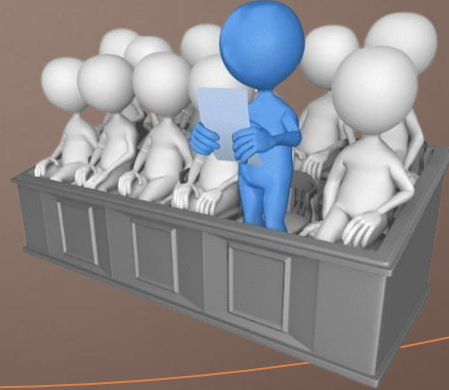
Exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República



Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento



Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal



O tempo disponível a júri e outros serviços obrigatórios por lei



Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento



Férias

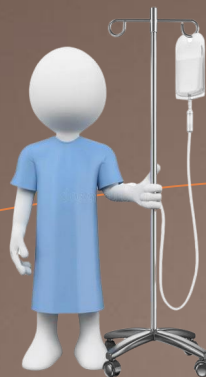
1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

6

1.1.3. As seguintes licenças constantes no art. 102 da Lei 8.112, de 1990:



à gestante, à adotante e à paternidade, e suas prorrogações



para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo



para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros



por motivo de acidente em serviço ou doença profissional



para capacitação, conforme dispuser o regulamento



licença para atividade política, no uso do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.112, de 1990



conversão da pena de suspensão em multa, nos termos do § 2º do art. 130 da Lei nº 8.112, de 1990



participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica



deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18 da Lei nº 8.112, de 1990

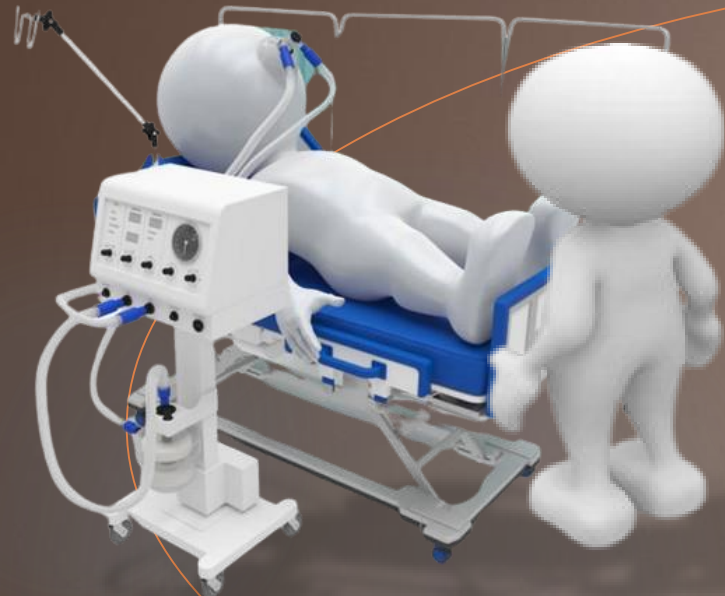


por convocação para o serviço militar

1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

7

1.1.4. As seguintes situações amparadas por legislações esparsas:



a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, até 30 (trinta) dias



outros afastamentos considerados como de efetivo exercício previstos nas legislações dos planos, carreiras e cargos, ou legislações esparsas.

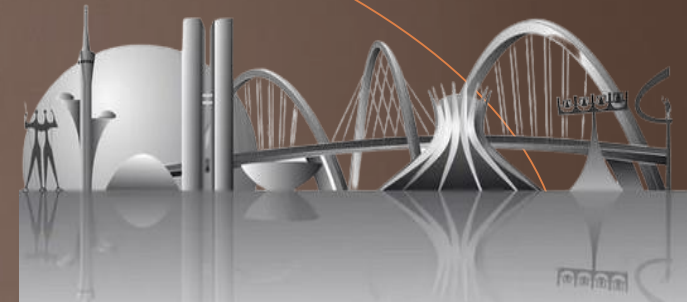
1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

8

1.1.5. São considerados como tempo de efetivo exercício no serviço público, para fins de aposentadoria, além das situações supramencionadas, as seguintes situações:



o tempo de serviço
prestado em virtude de
contratação temporária no
serviço público, com base na
Lei nº 8.745, de 1993 (art.
16 da referida Lei)



tempo de serviço prestado à
administração pública estadual,
distrital e municipal



tempo de exercício exclusivamente de
cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração ou de função
pública e tempo de emprego público em
empresa pública, sociedade de economia
mista e nos conselhos de fiscalização
profissional de qualquer dos entes

federativos



o tempo prestado às
Forças Armadas (art. 100
da Lei nº 8.112, de 1990) e
o tempo relativo a tiro de
guerra

1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

1.1.5. São considerados como tempo de efetivo exercício no serviço público, para fins de aposentadoria, além das situações supramencionadas, as seguintes situações (cont.):



o tempo de serviço prestado pelo servidor que era regido pela Lei nº 1.711, de 1952, sob qualquer regime jurídico, inclusive sob a CLT, em órgão da administração direta e autarquias, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em período anterior à vigência da Lei nº 8.112, de 1990, conforme a Lei nº 6.936, de 31 de agosto de 1981



o tempo de serviço prestado pelo servidor que era regido pela Lei nº 1.711, de 1952, na qualidade de extranumerário, diarista ou tarefeiro, bem como o retribuído à conta de dotação global, desde que legalmente considerado para aposentadoria e disponibilidade, a partir de 15 de dezembro de 1980, na forma da Lei nº 6.890, de 11 de dezembro de 1980



o tempo de serviço relativo ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares competentes, a ser apurada proporcionalmente à razão de de 1 (um) dia de tempo de serviço para o período de cada 8 (oito) horas de instrução, em consonância com as regras estatuídas no art. 134, § 2º, da Lei 6.880, de 09 de dezembro de 1980, e art. 198, § 1º, do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966



outros afastamentos e licenças que forem considerados como de efetivo por lei.



a licença para tratamento da própria saúde, por doença especificada no art. 104, da Lei nº 1.711, de 1952

1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

10

1.2. TEMPO NÃO CONSIDERADO: NÃO SERÃO CONSIDERADOS como tempo no cargo efetivo, tempo na carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público:



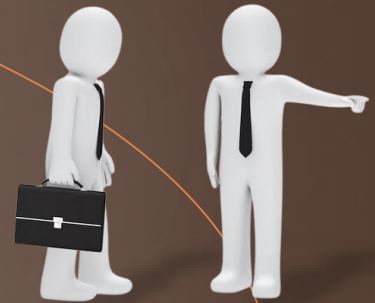
1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

11

1.2. TEMPO NÃO CONSIDERADO: NÃO SERÃO CONSIDERADOS como tempo no cargo efetivo, tempo na carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público (cont.):



afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, em conformidade com o art. 9º, do Anexo II, da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022



o período correspondente à pena de suspensão aplicada em casos de falta grave ou de reincidência prevista no art. 130 da Lei nº 8.112, de 1990



as faltas não justificadas previstas no art. 44, inciso I, da Lei nº 8.112, de 1990



a licença sem remuneração, para escolha de candidato em convenção partidária (art. 86 da Lei nº 8.112, de 1990)

1. TEMPO DE SERVIÇO (cont.):

12

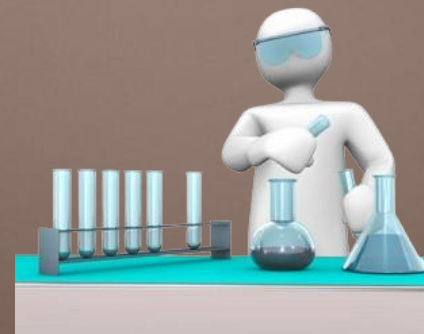
1.2. TEMPO NÃO CONSIDERADO: NÃO SERÃO CONSIDERADOS como tempo no cargo efetivo, tempo na carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público (cont.):



o período de licença-
prêmio convertida em
dobro



Os períodos em que o servidor ficou
afastado sem remuneração, mas houve
contribuições previdenciárias para fins de
manutenção da filiação ativa ao RPPS da
União nos termos do §3º do art. 183
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990



tempo especial convertido em
comum, nos termos legais



outros afastamentos
não considerados com
de efetivo exercício
pela legislação

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.1. Será considerado, para fins de aposentadoria, como tempo de contribuição:

ATÉ 16.12.1998, todas as licenças e afastamentos considerados como de efetivo exercício pela legislação, nos termos do art. 4º da EC 20, de 15 de dezembro de 1998.



Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

os períodos efetivamente laborados pelo servidor ATÉ 16 de dezembro de 1998, mesmo que não tenha sido realizado a contribuição o RPPS da União

Os períodos de licenças e os afastamentos, observando-se os seguintes parâmetros:

de 17.12.1998 a 18.12.2002, data da Medida Provisória nº 86, de 2002, convertida na Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003, o tempo em que tenha havido a respectiva contribuição do servidor a regimes de previdência, seja próprio ou geral.

A PARTIR DE 19.12.2002 será considerado o tempo em que haja contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS - ou ao RGPS, na condição de segurado obrigatório.



Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

os períodos efetivamente laborados pelo servidor APÓS 16 de dezembro de 1998, desde que haja a efetiva contribuição ao RPPS da União

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

14

2.1. Será considerado, para fins de aposentadoria, como tempo de contribuição (cont.):



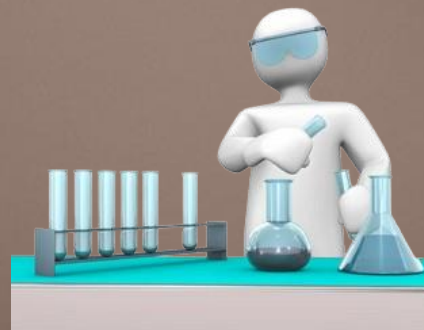
O tempo de aluno aprendiz, mesmo após o advento da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, devendo ser apresentada certidão de tempo de serviço que conste as informações citadas na página X deste Caderno de Orientação.



PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL, que deverá ser comprovado mediante certidão emitida pelo Regime Geral de Previdência Social, que comprove o recolhimento das contribuições previdenciárias à época da realização da atividade rural ou, mesmo a posteriori, de forma indenizada.



O período de disponibilidade.



a conversão de tempo especial em comum a que se refere o art. 40 do Anexo II da Portaria nº 10.360, de 2022.



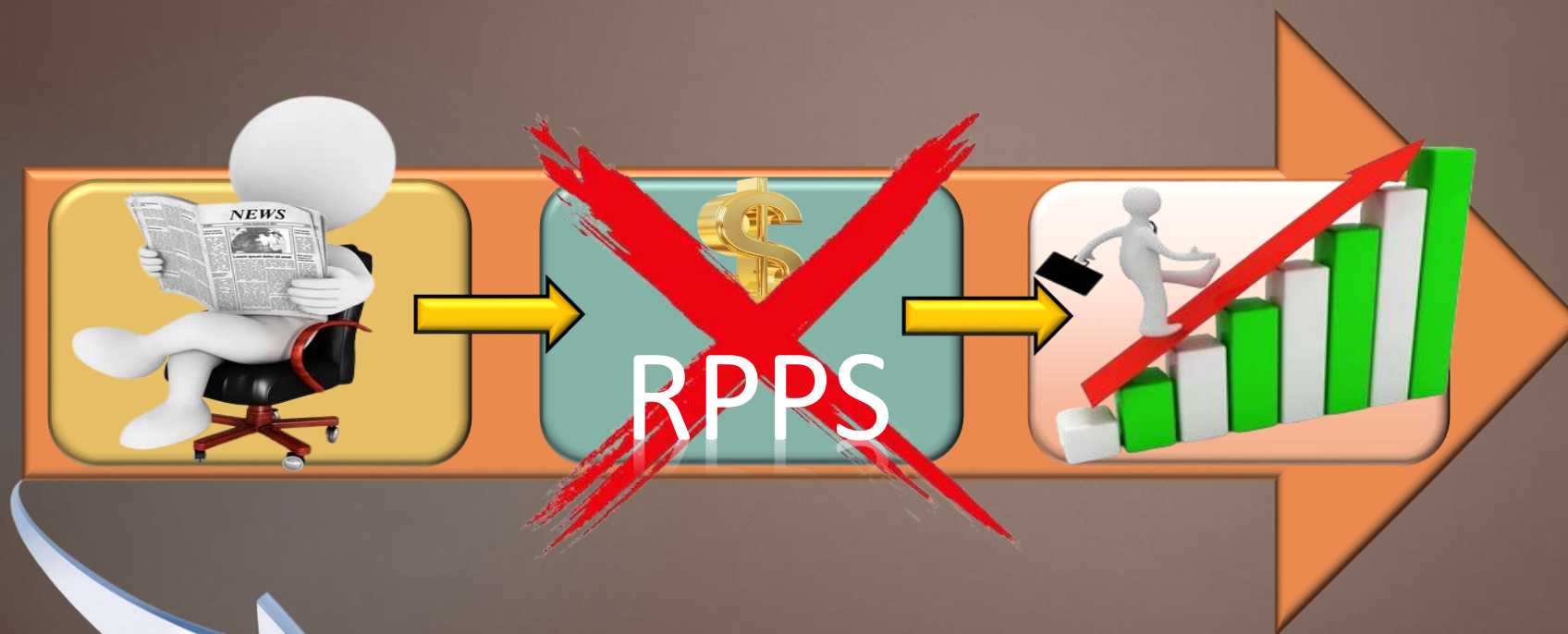
O período de LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM DOBRO; nos termos do art. 7º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

15

2.2. Outras observações sobre o tempo de contribuição:

As contribuições ao RPPS da União deverão observar a normatização realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial as constantes na Instrução Normativa RFB nº 2.097, de 18 de julho de 2022.



Não é considerado como tempo de contribuição, em caso de reversão, o período em que o servidor aposentado contribuiu ao RPPS da União, em face da determinação constante no §18 do art. 40 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

16

2.3. Sobre o tempo de aluno-aprendiz:

2.3.1. Para que esse tempo seja considerado, deve ser apresentada certidão de tempo de serviço que conste as seguintes informações :



a) comprovação da condição de aluno-aprendiz, baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola

b) retribuição em prestação pecuniária ou em auxílios materiais à conta do Orçamento à título de contraprestação por labor na execução de bens e serviços destinados a terceiros em montante correspondente a uma fração da renda auferida com a execução das encomendas.

c) menção expressa do período trabalhado, desprezando-se o cômputo do período de férias escolares

d) Não será admitida a simples percepção de auxílio financeiro ou em bens, bolsas de estudo ou de subsídios diversos concedidos aos alunos.

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.3. Sobre o tempo de aluno-aprendiz (cont.):

2.3.2. A competência para o reconhecimento da atividade de aluno-aprendiz será do:



RPPS DA UNIÃO:

para os casos em que a atividade foi exercida em instituição de ensino federal e antes do advento da Lei nº 3.780, de 1960

RPPS DO ENTE FEDERATIVO:

para os casos em que a atividade foi exercida em instituição de ensino pública e desde que no momento da atividade existisse RPPS devidamente instituído

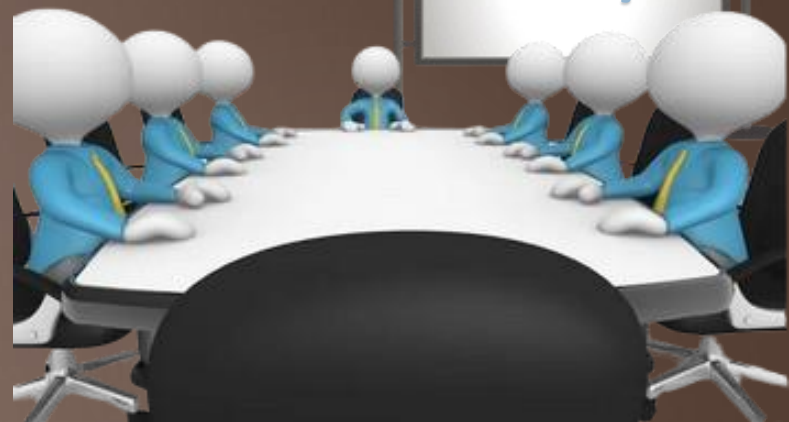


para os demais casos

17



O tempo de aluno-aprendiz deve ser averbado junto ao regime previdenciário que estava filiado à época da prestação da atividade, tendo direito à emissão de CTC para fins de contagem recíproca.



2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.4. Período de Curso de Formação:

2.4.1. O candidato habilitado para participar em programa de formação, decorrente de concurso público, inclusive, o candidato que seja servidor, contará o tempo destinado ao seu cumprimento, conforme segue:

Novembro 1995							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

Até **24.11.1995**, não há possibilidade de contribuição ao RPPS - União, em face da ausência de amparo legal, porém, este tempo poderá ser averbado caso o interessado apresente CTC obtida junto ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS.

Entre **25.11.1995** e **15.12.1998**, data anterior a da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, o tempo será considerado como contributivo no RPPS da União, independentemente de contribuição e de o candidato aprovado no programa de formação ser ou não servidor público federal.

Novembro 1995							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

Dezembro 1998							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
49	1	2	3	4	5	6	
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.4. Período de Curso de Formação:

2.4.1. O candidato habilitado para participar em programa de formação, decorrente de concurso público, inclusive, o candidato que seja servidor, contará o tempo destinado ao seu cumprimento, conforme segue (cont.):

A partir de 16.12.1998, com a entrada em vigor da EC nº 20, de 15 de dezembro de 1998:



Dezembro 1998							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

a) Antes da regulamentação pela Instrução Normativa nº 1.332, de 14 de fevereiro de 2013, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, revogada pela Instrução Normativa RFB nº 2.097, de 18 de julho de 2022:

1 - Caso o candidato seja servidor público federal e opte pela remuneração do cargo efetivo, o tempo de curso de formação será considerado como tempo de contribuição.

Servidor Público
Federal,
optante pela
remuneração

2 - Caso o candidato seja servidor público federal e opte pelo auxílio financeiro, o tempo de curso de formação será considerado como tempo de contribuição somente se houve contribuição ao RPPS da União, nos termos da legislação de vigência à época.

Servidor Público
Federal,
optante pelo
auxílio financeiro



3 - Caso o candidato não seja servidor público federal, o tempo de curso de formação será considerado como tempo de contribuição SOMENTE se houve contribuição ao RPPS da União, nos termos da legislação de vigência à época.

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.4. Período de Curso de Formação:

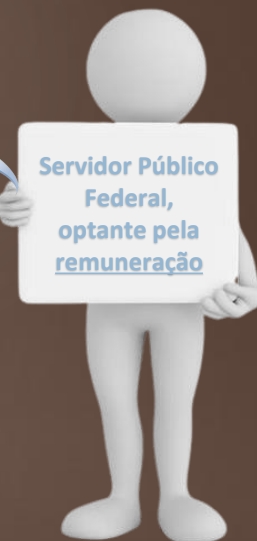
2.4.1. O candidato habilitado para participar em programa de formação, decorrente de concurso público, inclusive, o candidato que seja servidor, contará o tempo destinado ao seu cumprimento, conforme segue (cont.):

A partir de 16.12.1998, com a entrada em vigor da EC nº 20, de 15 de dezembro de 1998:

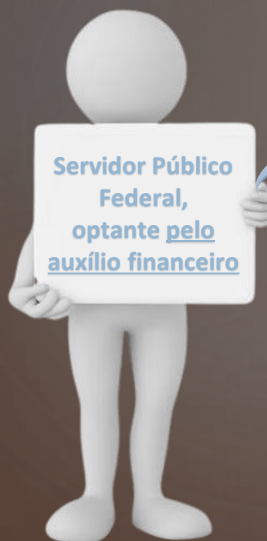
b) após a regulamentação pela Instrução Normativa nº 1.332, de 14 de fevereiro de 2013, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, revogada pela Instrução Normativa RFB nº 2.097, de 18 de julho de 2022:



1 - Caso o candidato seja servidor público federal e opte pela remuneração do cargo efetivo e haja a respectiva contribuição ao RPPS da União, o tempo de curso de formação será considerado como tempo de contribuição.



2 - Caso o candidato seja servidor público federal e opte pelo auxílio financeiro, o tempo de curso de formação será considerado como tempo de contribuição somente se houver a contribuição ao RPPS da União, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa nº 1.332, de 14 de fevereiro de 2013, revogada pela Instrução Normativa RFB nº 2.097, de 18 de julho de 2022.



3 - Caso o candidato não seja servidor público federal, o tempo de curso de formação será considerado como tempo de contribuição SOMENTE com base em certidão obtida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.4. Período de Curso de Formação:

2.4.1. O candidato habilitado para participar em programa de formação, decorrente de concurso público, inclusive, o candidato que seja servidor, contará o tempo destinado ao seu cumprimento, conforme segue (cont.):



Será considerado como tempo de contribuição, independente de contribuição, até 16 de dezembro de 1998, o tempo de curso de formação que a legislação do plano, carreiras e cargos determina como de efetivo exercício ou para fins de aposentadoria.

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.5. Afastamento para Organismo Internacional:

2.5.1. O período em que o servidor federal esteve afastado para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, será considerado, para fins de aposentadoria, conforme segue:

Dezembro 1990						
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá Do
48						1 2
49	3	4	5	6	7	8 9
50	10	11	12	13	14	15 16
51	17	18	19	20	21	22 23
52	24	25	26	27	28	29 30
1	31					



Julho 1997						
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá Do
27		1	2	3	4	5 6
28	7	8	9	10	11	12 13
29	14	15	16	17	18	19 20
30	21	22	23	24	25	26 27
31	28	29	30	31		

1- De 12.12.1990 a 3.07.1997 - o afastamento é considerado somente como tempo de contribuição, independentemente da existência da efetiva contribuição a qualquer regime de previdência (Lei nº 8.112, de 1990, c/c o Decreto nº 201, de 26 de agosto de 1991).

2- De 4.07.1997 a 16.12.1998, data da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998 - é considerado como de efetivo exercício e será considerado como tempo contributivo para fins de aposentadoria, independentemente de contribuição a qualquer regime de previdência.

Julho 1997						
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá Do
27		1	2	3	4	5 6
28	7	8	9	10	11	12 13
29	14	15	16	17	18	19 20
30	21	22	23	24	25	26 27
31	28	29	30	31		



Dezembro 1998						
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá Do
49		1	2	3	4	5 6
50	7	8	9	10	11	12 13
51	14	15	16	17	18	19 20
52	21	22	23	24	25	26 27
53	28	29	30	31		

2. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

2.5. Afastamento para Organismo Internacional:

2.5.1. O período em que o servidor federal esteve afastado para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere será considerado, para fins de aposentadoria, conforme segue:

Dezembro 1998							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

Dezembro 2002							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
48							1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

3- De 17.12.1998 a 18.12.2002 - somente será considerado como tempo contributivo desde que o servidor averbe o tempo de contribuição filiado a qualquer regime de previdência, com exceção do RPPS da União.

4- A partir de 19.12.2002 - somente será considerado como tempo contributivo se o servidor contribuir ao RPPS da União ou ao RGPS na condição de segurado obrigatório.

Dezembro 2002							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
48							1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

PARTE III

DA APURAÇÃO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO



Para fins de aposentadoria, são considerados como tempo de serviço no cargo efetivo, tempo na carreira e como tempo de contribuição, as situações transcritas nas páginas 4 a 23 deste Caderno de Orientação.

A apuração do **tempo de serviço e contribuição, para fins de aposentadoria e pensão**, será realizada observando os seguintes pressupostos:

- a) será realizada conforme estabelecido na legislação de regência; e
- b) deverá observar os entendimentos firmados pelo Órgão Central do SIPEC, em relação à legislação específica vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria ou instituição da pensão.

e) A averbação de tempo de serviço e contribuição efetuado nos assentamentos funcionais do servidor e nos Sistemas Estruturantes de Gestão de Pessoas da Administração Pública Federal, à vista de documentação apresentada, **não é, em nenhuma medida, elemento constitutivo de direito**, tendo por objetivo apenas abreviar, em momento subsequente, o trâmite burocrático necessário ao reconhecimento de benefícios previdenciários pela Administração.



5

f) O prazo decadencial para a administração **rever os seus atos** quanto à averbação do tempo de serviço/contribuição é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, **fruído a partir do registro dos atos pelo Tribunal de Contas da União.**

g) O prazo decadencial supramencionado será contado de forma individualizada em cada benefício previdenciário de aposentadoria e pensão e enquanto não efetivado este registro pelo Tribunal de Contas da União, não há que se falar em decurso de prazo decadencial.

PARTE IV

DA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS REGIMES DE PREVIDÊNCIA



1. REQUISITOS DO SERVIDOR SOLICITANTE:



2. Não ter averbado o tempo de serviço em outro órgão/entidade pública ou perante a Previdência Social.



3. Solicitar aos órgãos/entidades competentes: a CTC (INSS) , ou a declaração (órgão/entidade em que contribuiu) ou a CTSM (órgão militar).



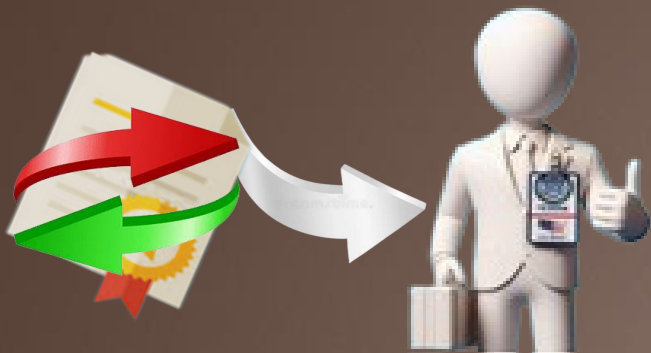
1. Ter prestado serviço a órgãos/entidade públicas ou instituições privadas.



4. **O SERVIDOR** deverá requerer junto à OM, e fazer constar os documentos necessários e descritos na e Parte VII deste Caderno de Orientação.

2. OBSERVAÇÕES:

28



Em havendo concomitância de tempo da CTC a ser averbado com o tempo contributivo do RPPS da União, a SPC/DAP deverá RESTITUIR a CTC ao servidor para que solicite ao regime emissor a sua substituição sem a concomitância constatada.

São validas, para fins de averbação de tempo de contribuição e compensação financeira, as certidões de tempo de serviço e de contribuição e relações de remunerações de contribuição emitidas:



- a) em data anterior à publicação da Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008, pelos órgãos da Administração Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações ou unidade gestoras dos RPPS, relativamente ao tempo de serviço e de contribuição para esses regimes;

- b) nos termos da Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008, durante sua vigência; ou



- c) em data anterior à vigência da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, quanto ao tempo de serviço militar.



2. OBSERVAÇÕES (cont.):

29



A averbação pelo RPPS da União do tempo de contribuição constante de CTC emitida pelo INSS **SOMENTE PODE SER EFETIVADA EM UM ÚNICO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR**, ainda que, no período certificado, tenha havido filiação ao RGPS pelo exercício de múltiplas atividades decorrentes de empregos públicos ou privados ou cargos públicos.

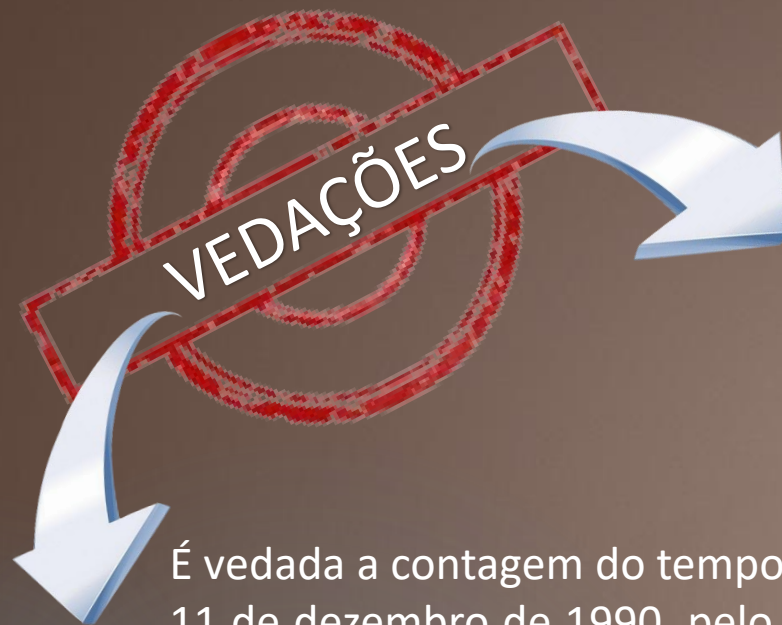


EXCEÇÃO!

A emissão, pelo INSS, de CTC única com divisão e destinação do tempo de contribuição para dois órgãos distintos conforme previsão do art. 130, § 7º, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

3. VEDAÇÕES:

30



É vedado o reconhecimento, pelo RPPS da União, de tempo de natureza especial exercido com filiação a outro RPPS ou ao RGPS ainda que à vista de outros documentos comprobatórios apresentados pelo servidor, inclusive se o tempo de natureza especial tenha sido prestado ao ente federativo instituidor a qualquer tempo, mas com filiação ao RGPS.

É vedada a contagem do tempo de ex-empregado público amparado pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pelo RPPS da União, sem a emissão da CTC correspondente pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



ATENÇÃO!

Encontram-se válidas as averbações automáticas realizadas até 18 de janeiro de 2019, que geraram a concessão de aposentadoria e abono de permanência até essa data.

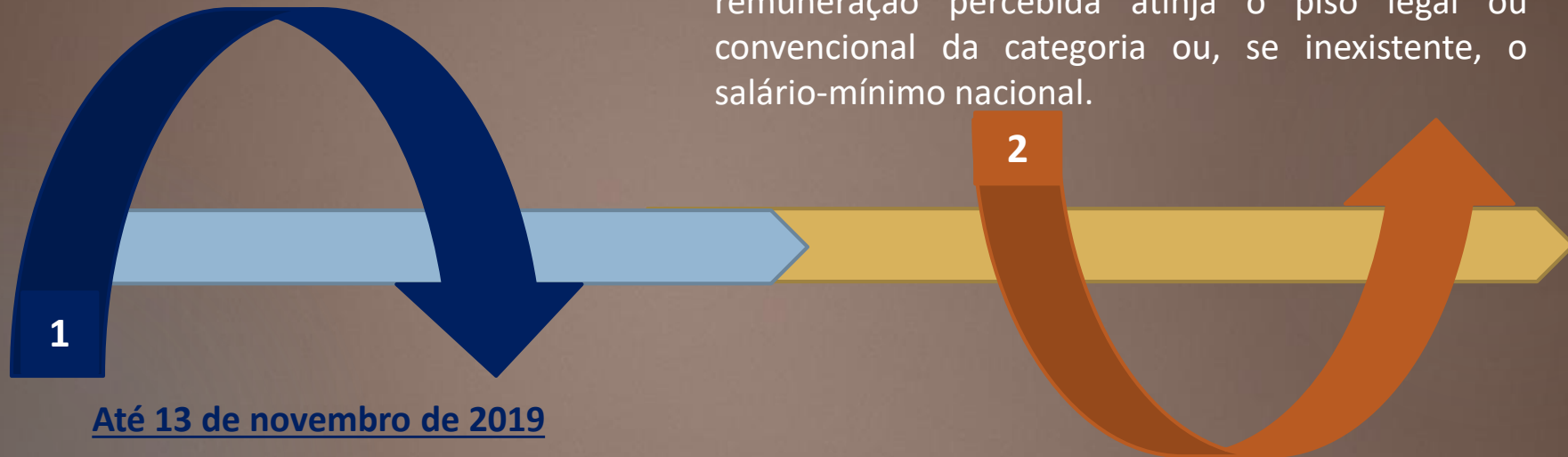


4. PARÂMETROS PARA A AVERBAÇÃO*:

Após a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019

31

O tempo de contribuição deve ser considerado em sua forma integral, independentemente do número de dias trabalhados, desde que o valor mensal da remuneração percebida atinja o piso legal ou convencional da categoria ou, se inexistente, o salário-mínimo nacional.



Considera-se como tempo de contribuição, o tempo contado de data a data, desde o início até a data do desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social ou até a data de requerimento de benefício, descontados os períodos legalmente estabelecidos, conforme art. 188-G do Decreto nº 3.048, de 1999, respeitadas as regras de indenização previstas na legislação para os fins de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.

4. PARÂMETROS PARA A AVERBAÇÃO (cont.):*

32



CONSULTA

A SPC/DAP deverá consultar, na respectiva página oficial na Internet do RPPS ou do RGPS, as certidões de tempo de contribuição emitidas, para confirmação da veracidade das informações, em caso de dúvida razoável.

RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO

Quando não for possível a disponibilização e confirmação da veracidade da CTC na página da internet indicada pelo órgão emissor, o órgão destinatário poderá solicitar ao emissor, por ofício, sua ratificação ou retificação.

REVISÃO

Caso a CTC não tenha a veracidade confirmada ou caso seja retificada pelo órgão emissor, eventual concessão de benefício ou vantagem já ocorrida com base na certidão deverá ser revista, de ofício, pelo RPPS da União.

COMUNICAÇÃO

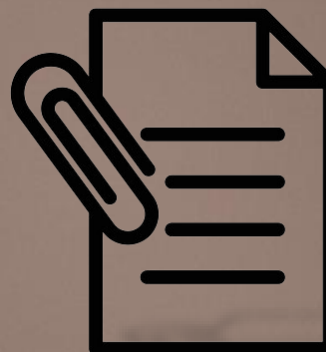
Após a conclusão do processo de revisão, o resultado deverá ser comunicado ao órgão emissor da CTC para eventual revisão de compensação financeira, caso esta já tenha sido requerida e concedida.

5. DA REVISÃO DA CTC:

5.1. Para possibilitar a revisão da CTC, o interessado deverá apresentar:



requerimento de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido



a certidão original, anexa ao requerimento



ANEXO XI
(IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EMITENTE)
DECLARAÇÃO PARA REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____ CNPJ: _____

DADOS PESSOAIS

NOME: _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____ DATA DE EXPEDIÇÃO: _____

CPF: _____ TÍTULO DE ELEITOR: _____ PIS/PASEP: _____

DATA DE NASCIMENTO: _____ NOME DA MÃE: _____

ENDEREÇO: _____

Nº da CTC: _____ Data de expedição: _____

Ato de averbação: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS PERÍODOS CERTIFICADOS NA CTC

Períodos	Utilização (S/N)	Efeitos da utilização
____/____ A ____/____		
____/____ A ____/____		
____/____ A ____/____		
____/____ A ____/____		

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
NOME/MATRÍCULA/CARGO: _____

VISTO DO DIRETOR DO ÓRGÃO DE PERSONAL
NOME/MATRÍCULA/CARGO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

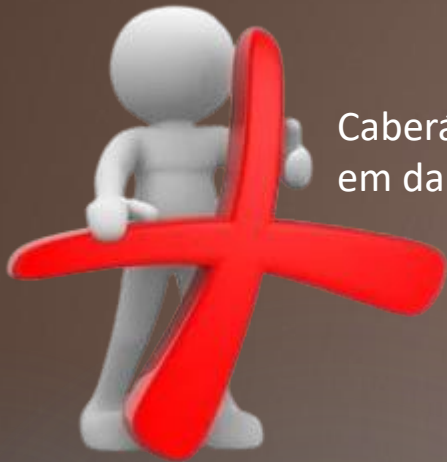
LOCAL e DATA: _____

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS: _____

declaração, conforme Anexo XI da Portaria MTP nº 1.467, de 2022, emitida pelo regime previdenciário ou Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM a que se destinava a certidão contendo informações sobre a utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidão e, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados.

5. DA REVISÃO DA CTC:

5.1. Observações gerais:



Caberá revisão da CTC, inclusive de ofício, quando for constatado erro material e desde que tal revisão não importe em dar à certidão destinação diversa da que lhe foi dada originariamente.

Esta revisão será precedida de solicitação ao órgão destinatário da CTC de devolução da certidão original.

Para revisão da CTC que tenha sido utilizada no RGPS, em outro RPPS ou em SPSM, aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados da data de emissão da certidão, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

**5
anos**

ANEXO XII

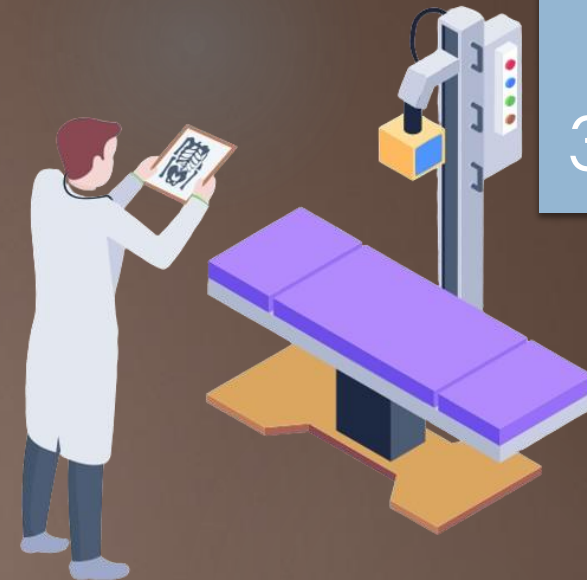
(IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EMITENTE)

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO OU EMISSÃO DE CTC PELO INSS*

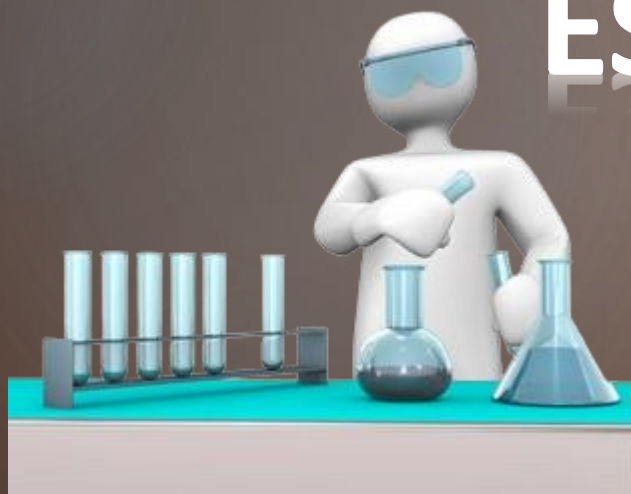
ÓRGÃO EXPEDIDOR:	CNPJ:
DADOS PESSOAIS	
NOME:	
RG:	ÓRGÃO EXPEDIDOR:
CPF:	TÍTULO DE ELEITOR:
DATA DE NASCIMENTO:	NOME DA MÃE:
ENDEREÇO:	
DADOS FUNCIONAIS	
CARGO EM COMISSÃO EXERCICÍO:	

Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC fornecerão ao servidor detentor exclusivamente de cargo de livre nomeação e exoneração e aos ocupantes de emprego ou função amparado pelo RGPS, documento comprobatório do vínculo funcional e Declaração de Tempo de Contribuição na forma do formulário constante no Anexo XII da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, para fins de concessão de benefícios ou para emissão de CTC pelo RGPS.

PARTE V



DA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM



1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM:

1.1. Marco temporal:

36



Os servidores públicos federais que exerceram atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, **ATÉ o dia 13 de novembro de 2019,** **PODERÃO** ter esse tempo convertido em tempo comum para fins de aposentadoria e contagem recíproca de tempo de contribuição.

13 de
novembro
de 2019

**Marco
temporal**

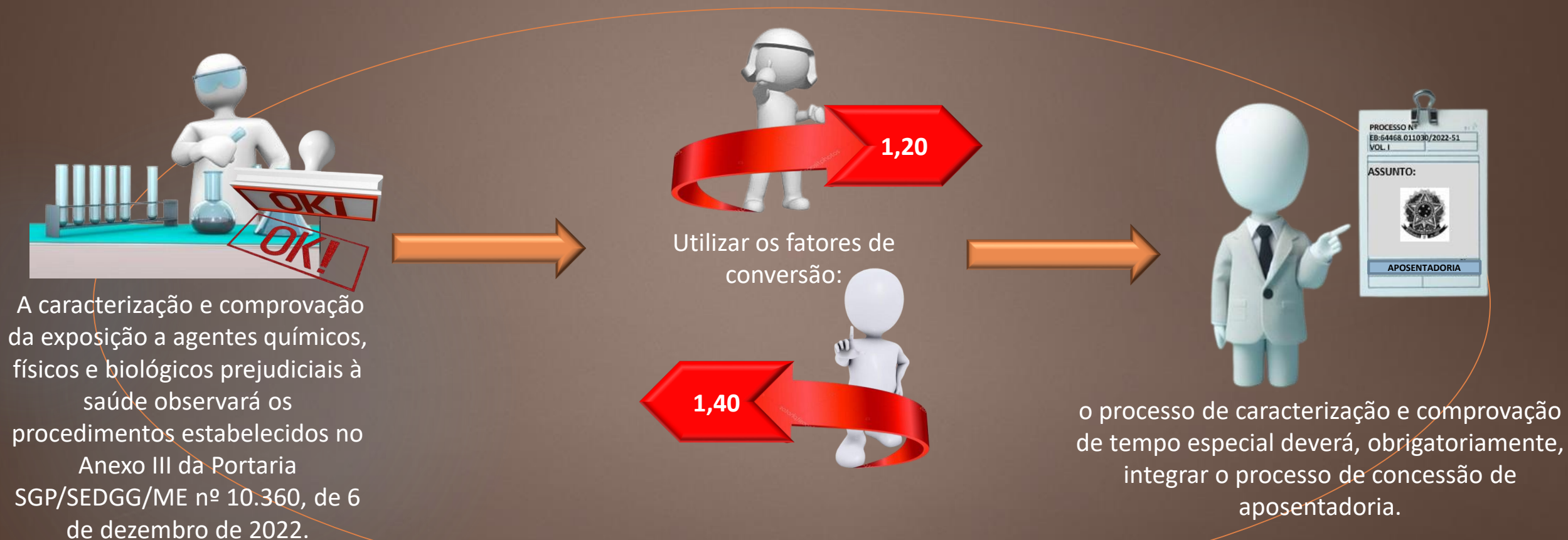


Salvo decisão judicial expressa em contrário, é VEDADA a conversão de tempo especial em comum para períodos laborados com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses **agentes A PARTIR de 13 de novembro de 2019.**



1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM:

1.2. Procedimentos para conversão do tempo especial em comum, para períodos laborados até 13 de novembro de 2019, em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, para fins de aposentadoria:



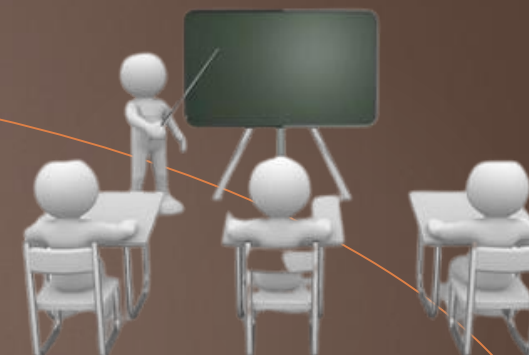
1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM:

38

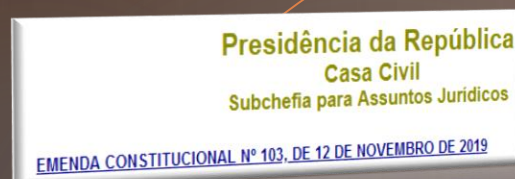
1.3. A conversão de tempo especial em comum não se aplica:



À conversão em tempo comum do tempo prestado pelo servidor na condição de pessoa com deficiência, nem de conversão de tempo exercido para fins de aposentadoria de que trata a Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.



Ao tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na hipótese de aposentadoria especial de professor a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, na redação anterior à reforma previdenciária de 2019.



DEPOIS



Servidor

Ao período de emprego público convertido em cargo público pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 1990, que deverá ser atestado pelo RGPS.

Aos períodos de labor posterior a 13 de novembro de 2019.

1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM*:

39

1.4. Observações sobre a conversão:



O reconhecimento de tempo de serviço público do Poder Executivo federal prestado sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, **dependerá de comprovação do exercício das atribuições do cargo público nessas condições**, de modo permanente, não ocasional ou intermitente, inclusive no período em que o servidor estiver em exercício de mandato eletivo; cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta, do mesmo ou de outro ente federativo, ou afastado do país por licenciamento.

Não será admitida prova exclusivamente testemunhal ou apenas a comprovação da percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade ou gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas para fins de comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais.



É vedada a **caracterização de submissão a condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma presumida**, em face da nomenclatura e atribuições dos cargos públicos se assemelharem aos existentes na iniciativa privada.



1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM:

40

1.4. Observações sobre a conversão (cont.):



1,20

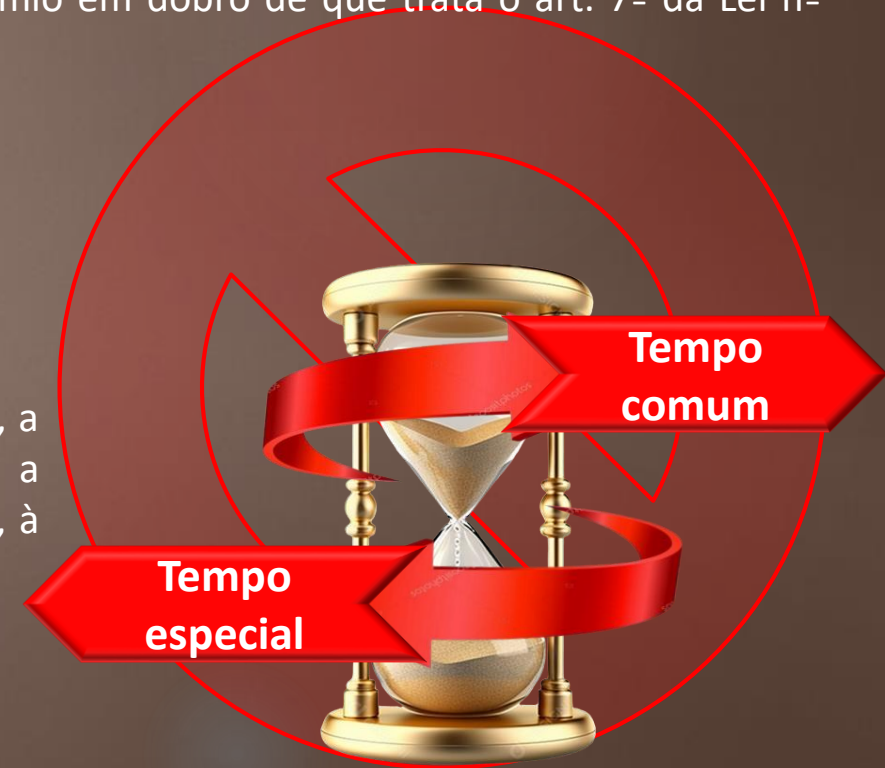
Após a conversão de tempo especial em tempo comum, o período acrescido em decorrência da aplicação dos fatores de conversão **SERÁ CONSIDERADO** como tempo de contribuição para fins de elegibilidade à aposentadoria voluntária comum, nas regras gerais ou de transição, **MAS NÃO** para o cômputo dos requisitos de tempo de efetivo exercício no serviço público, de tempo na carreira ou de tempo no cargo efetivo.

Aplica-se o mesmo entendimento à conversão de licença prêmio em dobro de que trata o art. 7º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.



1,40

É VEDADA a soma do tempo comum resultante da conversão de tempo especial em comum, a qualquer outro tempo de natureza especial não convertido, **SENDO VEDADA** também a conversão inversa, de tempo comum em tempo especial, com vistas, em ambos estes casos, à concessão de aposentadoria voluntária especial.



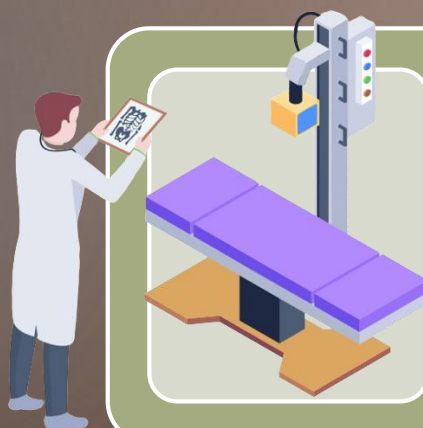
1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM*:

1.5. O enquadramento de atividade em condições especiais observará os seguintes marcos temporais e critérios:

1.5.1. ATÉ 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, de 29 de abril de 1995:



Por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.

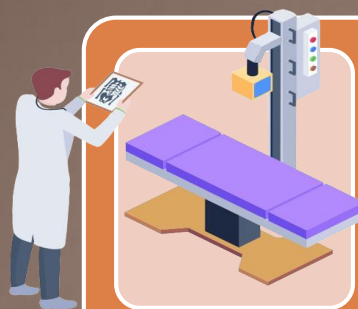


Pela investidura de cargo cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979.

1. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM*:

1.5. O enquadramento de atividade em condições especiais observará os seguintes marcos temporais e critérios (cont.):

1.5.2. de 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997:



Pela investidura de cargo cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979.

1.5.3. De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999:



O enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997.

1.5.4. a partir de 7 de maio de 1999:



O enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses agentes constante do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM*:

43

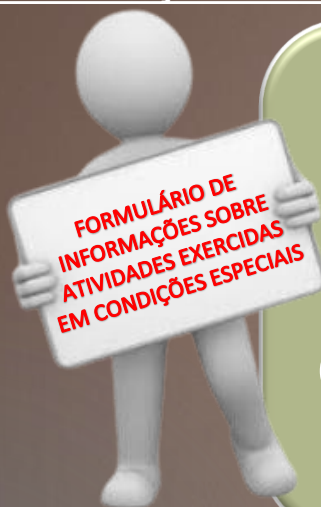
2.1. O processo administrativo para solicitação da conversão de tempo especial em comum deverá ser INDIVIDUALIZADO e instruído com os seguintes documentos, CUMULATIVAMENTE:



2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

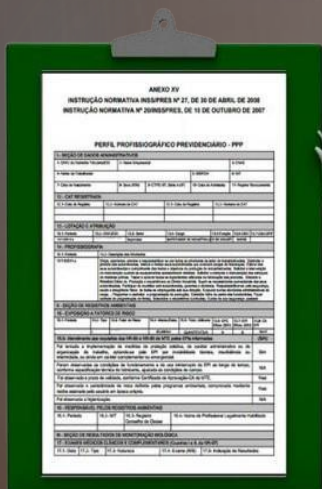
44

2.2. Sobre o formulário de informações e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP:



Somente será aceito quando emitido ATÉ 31 de dezembro de 2003:

- No modelo instituído para o RGPS, segundo seu período de vigência, sob as siglas: **SB-40**, **DISESBE 5235**, **DSS-8030** ou **DIRBEN 8030**



Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Exigência a partir de 1º de janeiro de 2004

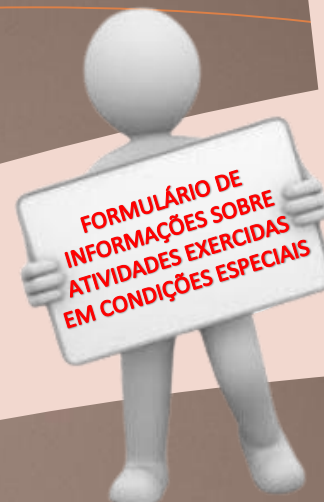
- Conforme Anexo V da PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 10.360, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM(cont.)*:

45

2.2. Sobre o formulário de informações e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (cont.):

ou



Será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo ou emprego público em condições especiais.

A thumbnail image of the Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) form. The form is titled "ANEXO IV INSTRUÇÃO NORMATIVA INSPRES Nº 27, DE 30 DE ABRIL DE 2008 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20/INSPRES, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007" and "PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - PPP". It contains various fields for personal data, professional information, and a section for "CONDIÇÕES DE TRABALHO". The form is presented as a document on a clipboard.

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

46

2.3. Sobre o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT:

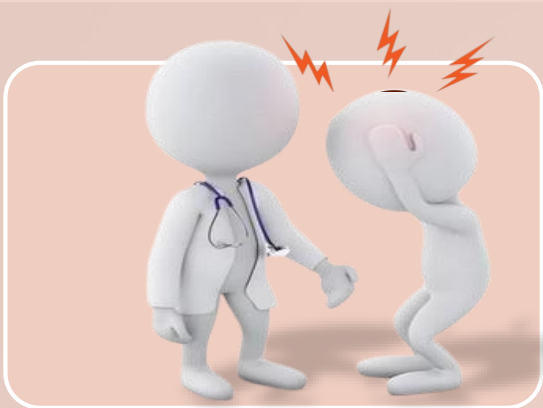


O LTCAT será elaborado por servidor público da esfera federal, estadual, distrital ou municipal, ou militar, ocupante de cargo público ou posto militar de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em segurança do trabalho.

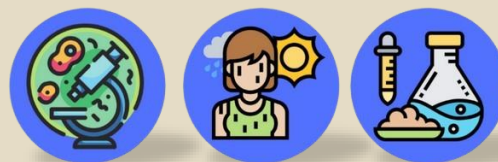
2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

47

2.4. Sobre a exigência do LTCAT:



O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, **em qualquer época da prestação** do labor, exige laudo técnico pericial.



Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será **OBRIGATÓRIO** para os períodos laborados **a partir de 14 de outubro de 1996.**



É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação nesse sentido, pelo ocupante de cargo público ou posto militar de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em segurança do trabalho.

2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

48

2.5. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos:



laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos



laudos emitidos pela Fundacentro

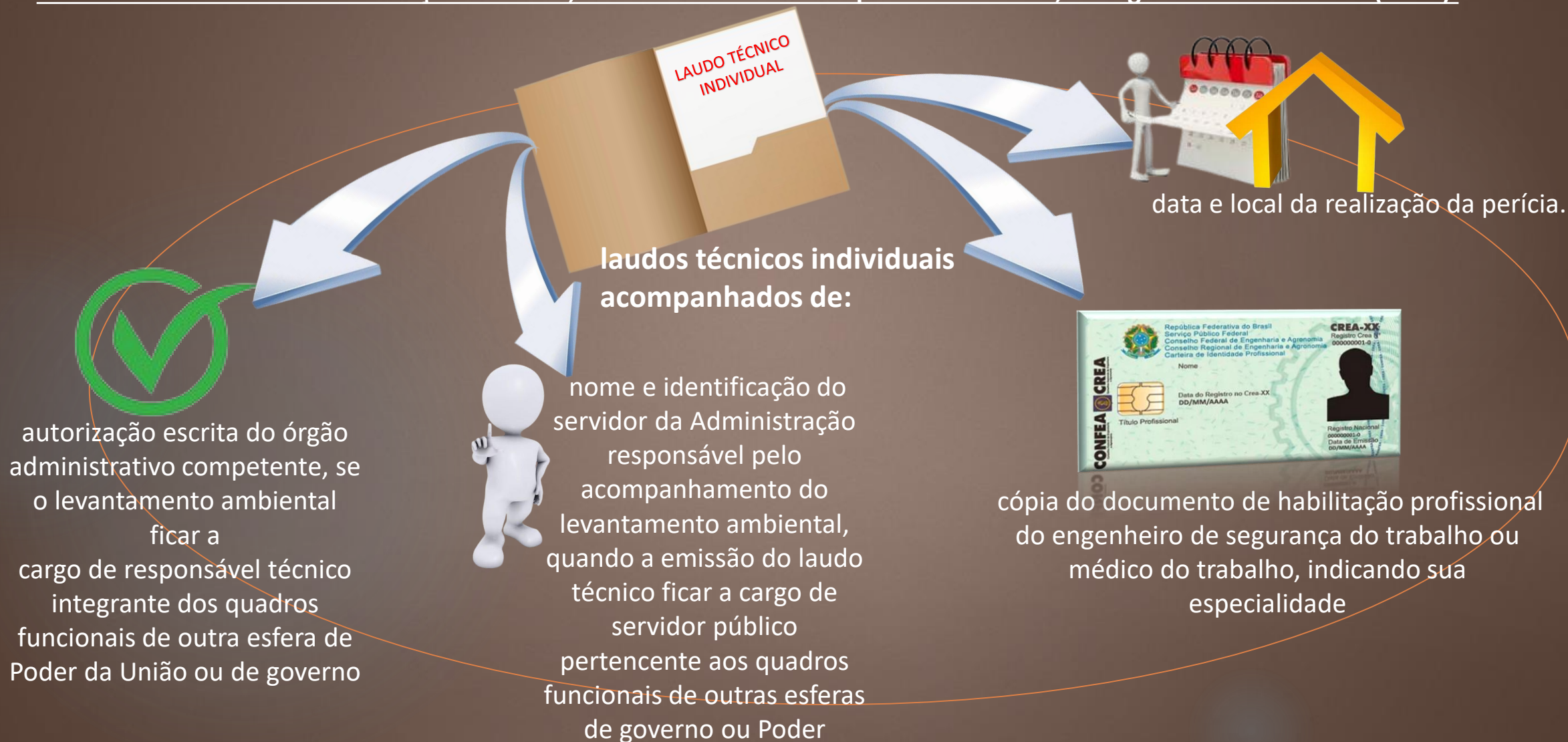


laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência - MTP ou pelas delegacias Regionais do Trabalho - DRT

2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.):*

49

2.5. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos (cont.):



2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

50

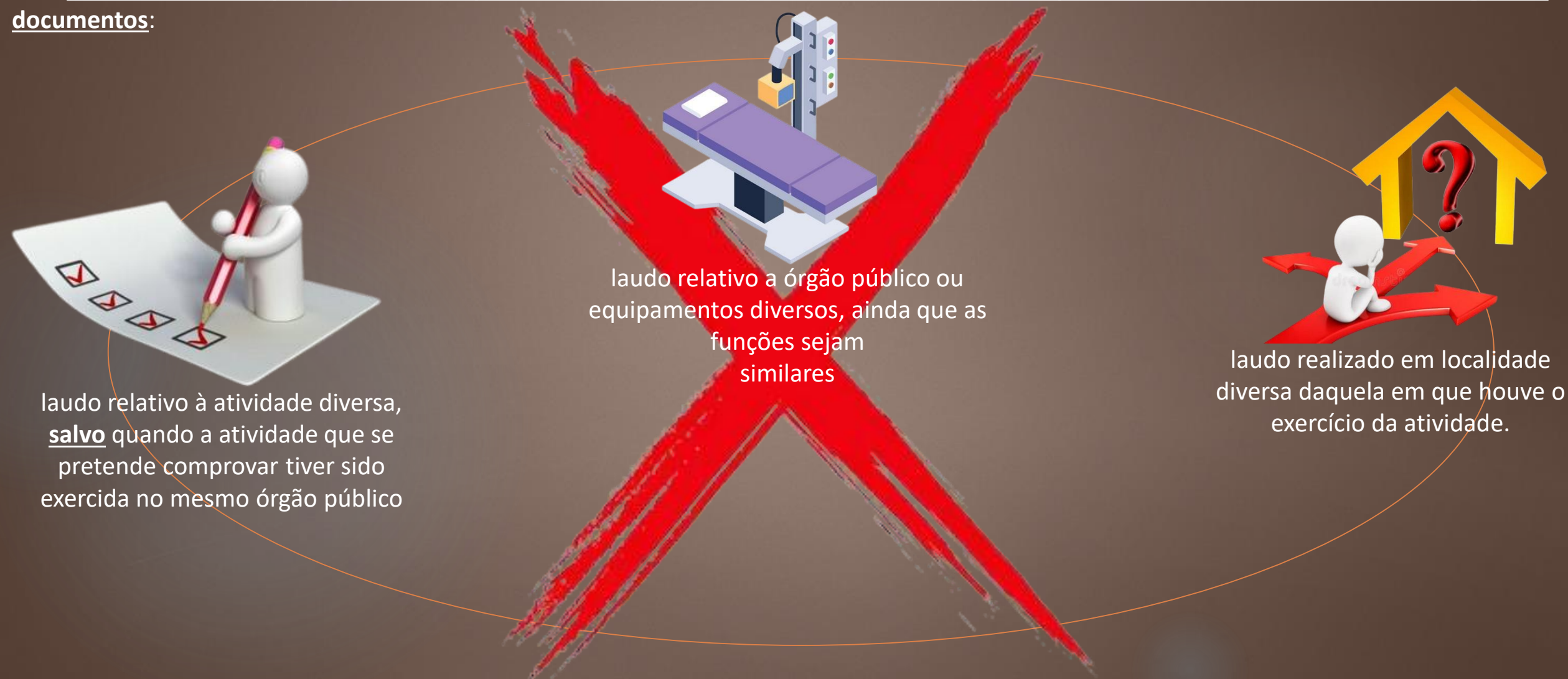
2.5. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos (cont.):



2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

51

2.6. Para fins de comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais NÃO SERÃO ACEITOS os seguintes documentos:

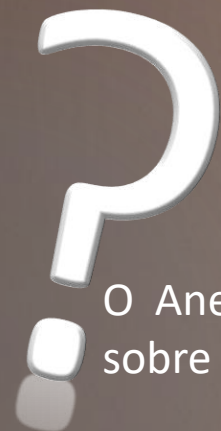


2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (cont.)*:

52



O responsável por informações falsas, no todo ou em parte, inserida nos documentos constantes no processo administrativo, responderá pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 299 do Código Penal.



O Anexo A deste Caderno de Orientações contém perguntas e respostas sobre o assunto e pode ajudá-lo a dirimir dúvidas.

Aplicam-se, **no que couber**, as disposições da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 15, de 16 de março de 2022, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que estabelece orientações sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, e dá outras providências.





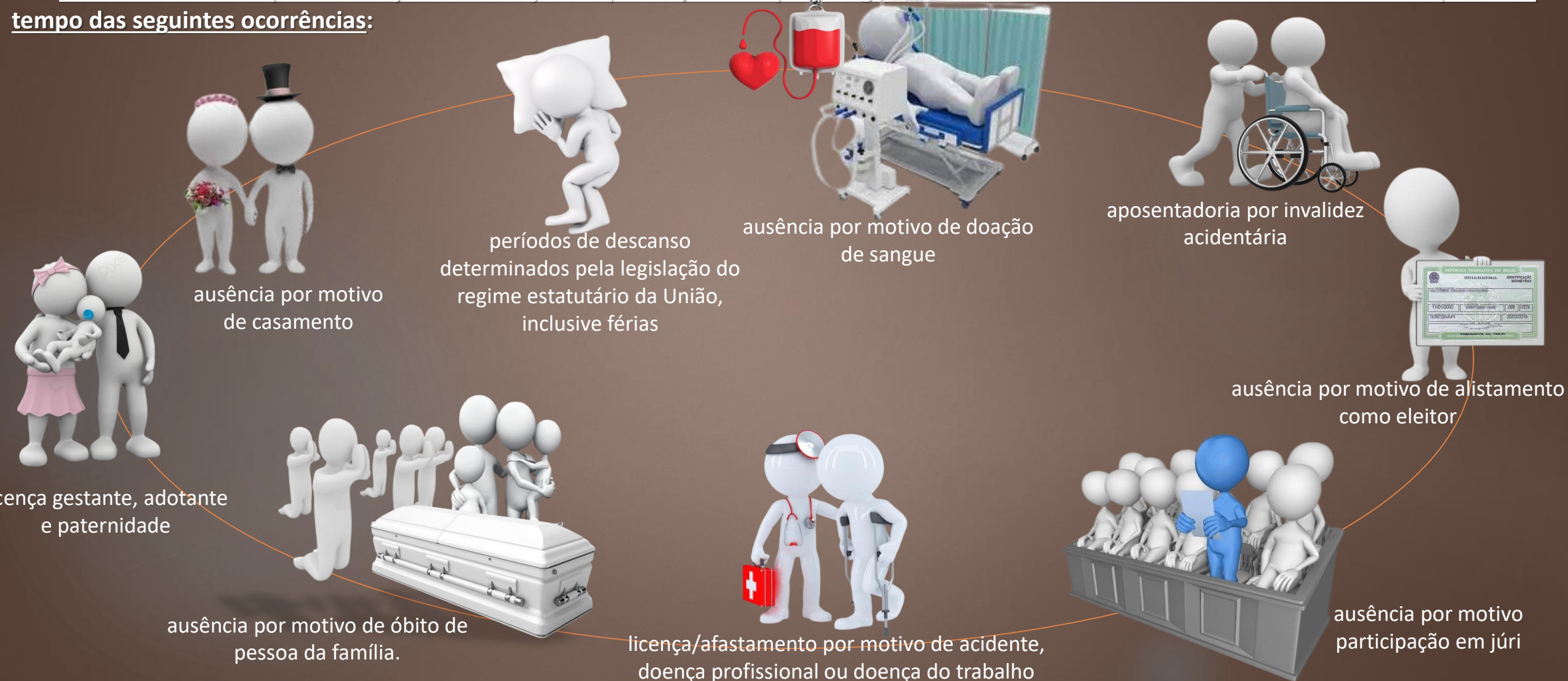
PARTE VI

DA AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL

1. DO TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS A SER CONSIDERADO*:

54

1.1. Consideram-se tempo de serviço sob condições especiais, desde que o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial ao tempo das seguintes ocorrências:



2. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL:

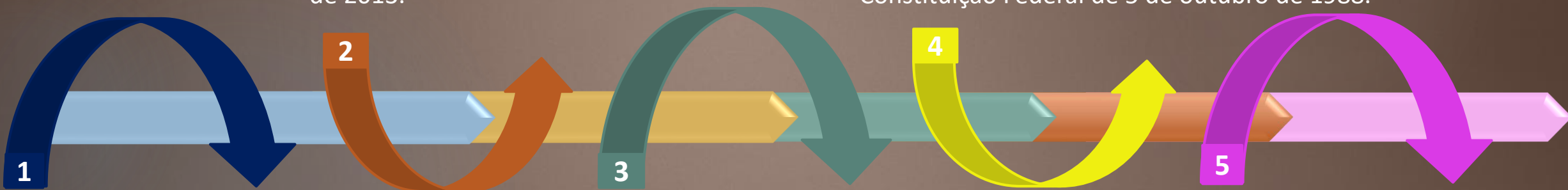
SOMENTE* haverá a averbação, no RPPS da União, de tempo especial de outros regimes, cumprido em qualquer época, desde que a CTC, sem conversão em tempo comum e discriminados de data a data, em campo próprio, contenha as informações dos servidores passíveis de aposentadoria especiais constantes nos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 e no §1º, I e II do art. 201 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, emitida nos seguintes períodos:

Segurado do RGPS com deficiência:

a partir da vigência da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

Servidor ocupante do cargo de policial penal, de agente penitenciário ou socioeducativo:

a partir da vigência da Lei Complementar editada pelo Estado ou Distrito Federal, conforme atribuição do § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.



Servidor com deficiência:

a partir da vigência da Lei Complementar editada pelo ente federativo, conforme atribuição do § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal.

Servidor ocupante do cargo de policial civil regido pela Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985: a partir da edição da referida lei.

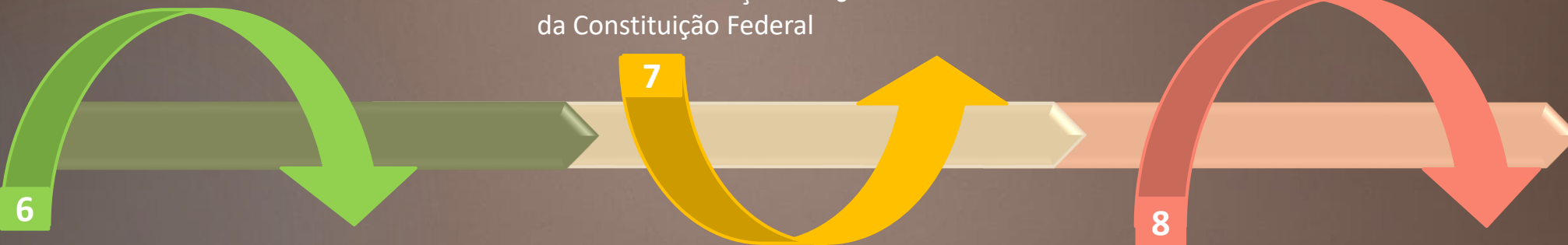
Servidor em exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos limites da Súmula Vinculante nº 33:

até a vigência da Lei Complementar editada pelo ente federativo, conforme atribuição do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.

2. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL (cont.):

SOMENTE* haverá a averbação, no RPPS da União, de tempo especial de outros regimes, cumprido em qualquer época, desde que a CTC, sem conversão em tempo comum e discriminados de data a data, em campo próprio, contenha as informações dos servidores passíveis de aposentadoria especiais constantes nos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 e no §1º, I e II do art. 201 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, emitida nos seguintes períodos (cont.):

Servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes: a partir da vigência da Lei Complementar editada pelo Estado, Distrito Federal ou município conforme atribuição do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal



Segurado do RGPS em exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, até da vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019: conforme legislação vigente no âmbito daquele regime.

Segurado do RGPS cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes: a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AVERBAÇÃO e CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM



1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

58

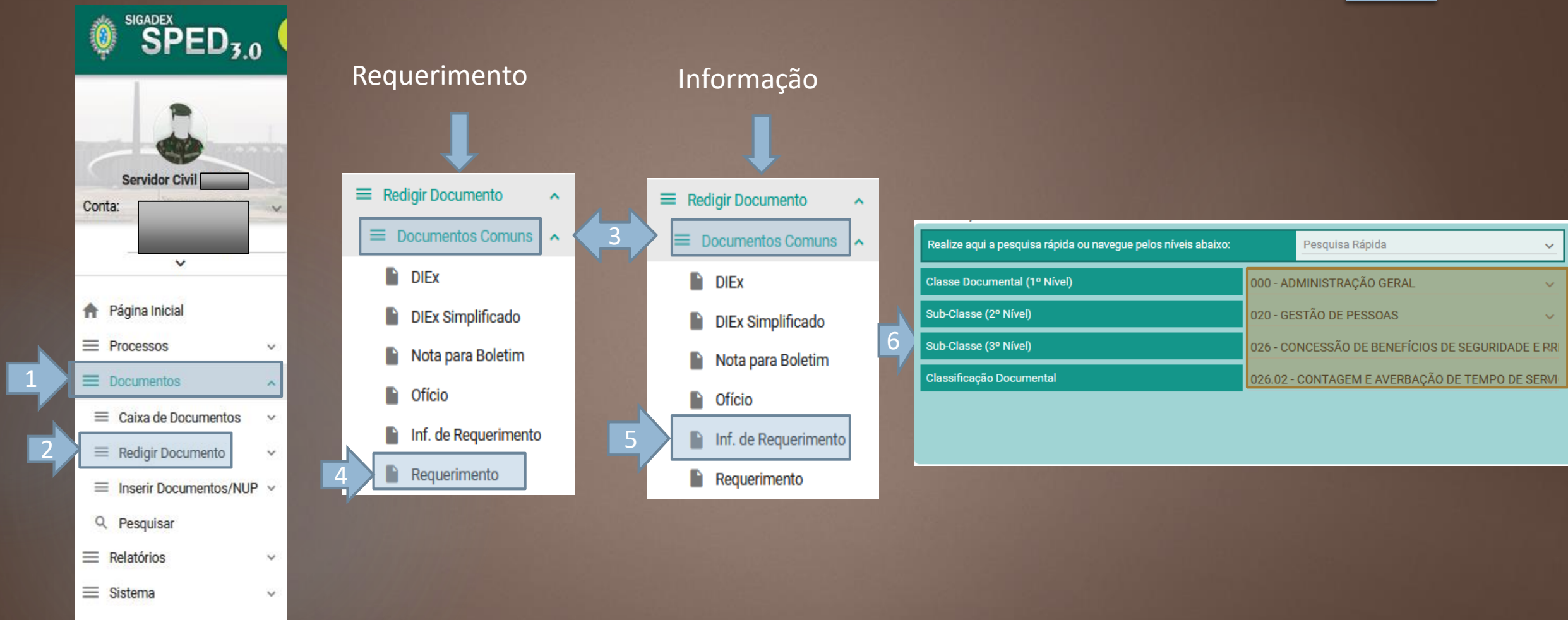
PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO COMUM		
DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO	OBSERVAÇÕES
a) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), emitida pelo INSS; ou b) Declaração de tempo de serviço emitida por outro órgão ou entidade de outros entes federativos; ou c) Certidão de Tempo de Serviço Militar - CTSM, fornecido pelo órgão responsável pela gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares – SPSM d) Declaração para Revisão de Certidão de Tempo de Contribuição	Servidor	Servidor deve solicitar ao responsável pela emissão do documento para fins de instrução processual na sua OM
Requerimento	Servidor	No SPED – conforme descrição do item 2 desta parte deste CO
Informação	OM	No SPED – conforme descrição do item 2 desta parte deste CO

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (cont.):

59

PARA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM		
DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO	OBSERVAÇÕES
a) formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais ou PPP; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT - observado o disposto no art. 6º do Anexo III da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022 ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o que dispõe o art. 7º do Anexo III da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022; c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art. 8º do Anexo III da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022; d) portaria de nomeação do servidor para investidura em cargo público efetivo, cujas atividades sejam análogas às dos profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais estabelecidas no do Anexo III da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022 ou portaria de designação do servidor para operar com raios X e substâncias radioativas, na forma do Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, quando for o caso; e) Portaria de designação do servidor para operar com raios X e substâncias radioativas, quando for o caso; e f) Declaração de Tempo Trabalhado sob Condições Especiais	Servidor após a emissão pelo profissional competente	a) o formulário de informações ou Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo ou emprego público em condições especiais; b) o LTCAT será elaborado por servidor público da esfera federal, estadual, distrital ou municipal, ou militar, ocupante de cargo público ou posto militar de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em segurança do trabalho; c) a perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia e será elaborado com observância às normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência - MTP e aos procedimentos adotados pelo INSS e será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública Federal; d) Portaria com publicação no Diário Oficial da União (DOU); e) Portaria com publicação no Diário Oficial da União (DOU); f) Deverá conter os períodos de data à data trabalhados sob condições especiais e, o Cargo ocupado e não a especialidade ou atribuições que servidor impactado desempenha ou desempenhou no período informado.
Requerimento	Servidor	No SPED – conforme descrição da próxima página
Informação	OM	No SPED – conforme descrição da próxima página

2. REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED:





PARTE VIII

DA TRAMITAÇÃO



SERVIDOR INTERESSADO

- Solicitar, no órgão ou entidade responsável, a CTC ou CTSM ou declaração de tempo de serviço.
- Fazer o requerimento junto à OM de vinculação.



OM

- Receber o requerimento
- Elaborar a informação
- Instruir o processo com a verificação da inclusão de todos os documentos listados nas páginas 22 ou 23 e em conformidade com os preceitos da Lei nº 9.784/99.
- Encaminhar o processo à RM enquadrante.



RM

- Conferir o processo.
 - Encaminhar o processo para a DAP.



DAP

- Analisar o processo e realizar a averbação ou conversão, quando for o caso.
- Registrar o período apurado nos sistemas estruturantes.
- Publicar no Adt Téc ao Bol DGP.

62



OM

- Informar ao servidor sobre a efetivação do pedido;
- Extrair a portaria de averbação/conversão do Adt Téc ao Bol DGP, incluí-la no processo.
- Arquivar o processo no módulo do Assentamento Funcional Digital (AFD).

ELABORAÇÃO:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SPC/DAP SUBSEÇÃO DE CADASTRO DA SPC/DAP ABRIL DE 2024

Para conhecer melhor o assunto, leia as legislações indicadas no início deste caderno, disponíveis no link:
<https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa-avancada>

ANEXO A

Perguntas Frequentes e Orientações sobre a Conversão de Tempo Especial em Comum



MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

1. O QUE É, EFETIVAMENTE, A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM?

Resposta: Trata-se da aplicação de um fator de conversão sobre um período específico de tempo de contribuição realizado em condições especiais, convertendo-o em tempo comum para fins de aposentadoria. O servidor, ao solicitar esta conversão, está sinalizando que deseja se aposentar pela regra comum e não pela regra especial, uma vez que o tempo convertido perderá sua característica especial. Feita a conversão, o tempo especial não poderá mais ser usado para cumprir os requisitos das regras de Aposentadoria Voluntária Especial.

2. QUAL O MARCO TEMPORAL PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM?

Resposta: 13 de novembro de 2019, da seguinte forma:

- Os servidores públicos federais que exerceram atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, **ATÉ o dia 13 de novembro de 2019, PODERÃO** ter esse tempo convertido em tempo comum para fins de aposentadoria e contagem recíproca de tempo de contribuição.
- **Salvo decisão judicial expressa em contrário, é VEDADA** a conversão de tempo especial em comum para períodos laborados com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses **agentes A PARTIR de 13 de novembro de 2019.**

3. A CONVERSÃO É FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA PARA QUEM TEM TEMPO ESPECIAL ATÉ 13/11/2019?

Resposta: Em regra, não. Existem basicamente três hipóteses de conversão:

- **de tempo exercido sob condições especiais no próprio órgão:** por opção do servidor e dependente de sua solicitação; mediante instrução de processo administrativo, **ou seja, não é automático.**
- **de tempo especial anterior oriundo de outro Regime:** dependente de indicação expressa, na Certidão de Tempo de Contribuição, do período exercido sob condições especiais, no órgão anterior. Esta opção também é vinculada à solicitação do servidor, mediante instrução de processo administrativo, **ou seja, não é automático.**
- **de tempo especial anterior oriundo de outro Regime e JÁ CONVERTIDO na Certidão em face de decisão judicial:** nesse caso, no ato da Averbação será realizado o registro do tempo já convertido pelo regime de origem, desde que incluída também a decisão judicial que lhe deu causa. Neste caso, a averbação ainda depende de provocação por meio de procedimento próprio.

4. QUAIS OS CASOS EM QUE **NÃO** HÁ APLICABILIDADE DA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM?

Resposta: A conversão de tempo especial em comum não se aplica:

- aos períodos de labor posterior a 13 de novembro de 2019;
- à conversão em tempo comum do tempo prestado pelo servidor na condição de pessoa com deficiência, nem de conversão de tempo exercido para fins de aposentadoria de que trata a Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985;
- ao tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na hipótese de aposentadoria especial de professor a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, na redação anterior à reforma previdenciária de 2019; e
- ao período de emprego público convertido em cargo público pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 1990, que deverá ser atestado pelo RGPS.

5. QUAIS OS CRITÉRIOS PARA COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS?

Resposta: O reconhecimento de tempo de serviço público do Poder Executivo federal prestado sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, dependerá de exercício permanente, não ocasional ou intermitente, das atribuições do cargo em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A obrigatoriedade do exercício permanente se estende, inclusive, no período em que o servidor estiver em exercício de mandato eletivo; cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta, do mesmo ou de outro ente federativo, ou afastado do país por licenciamento.

ATENÇÃO!



- Não será admitida prova exclusivamente testemunhal ou apenas a comprovação da percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade ou gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas para fins de comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais.
- É vedada a caracterização de submissão a condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma presumida, em face da nomenclatura e atribuições dos cargos públicos se assemelharem aos existentes na iniciativa privada.

6. QUAL É O FATOR DE CONVERSÃO?

Resposta: De acordo com a legislação vigente, os fatores de conversão são:

- 1,20 para a mulher; e
- 1,40 para o homem.

De modo prático, multiplica-se o tempo de contribuição pelo fator de conversão, como no exemplo abaixo:

	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL	FATOR DE CONVERSÃO	CÁLCULO	TEMPO CONVERTIDO
HOMEM	10 anos	1,4	10 x 1,4	14 anos
MULHER	10 anos	1,2	10 x 1,2	12 anos

ATENÇÃO!



- Após a conversão de tempo especial em tempo comum, o período acrescido em decorrência da aplicação dos fatores de conversão **SERÁ CONSIDERADO** como tempo de contribuição para fins de elegibilidade à aposentadoria voluntária comum, nas regras gerais ou de transição, **MAS NÃO** para o cômputo dos requisitos de tempo de efetivo exercício no serviço público, de tempo na carreira ou de tempo no cargo efetivo.
- **É VEDADA** a soma do tempo comum resultante da conversão de tempo especial em comum, a qualquer outro tempo de natureza especial não convertido, **SEND O VEDADA** também a conversão inversa, de tempo comum em tempo especial, com vistas, em ambos estes casos, à concessão de aposentadoria voluntária especial.

7. É POSSÍVEL CONVERTER TEMPO ESPECIAL DE SERVIDOR (A) COM DEFICIÊNCIA?

Resposta: Não. Apesar da utilização da mesma nomenclatura para o tempo de contribuição especial e o tempo de contribuição da pessoa com deficiência, **É VEDADA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA EM COMUM.**

A **PREVISÃO LEGAL** para este tipo de conversão é **EXCLUSIVA** para o tempo exercido com exposição a agentes prejudiciais à saúde.

8. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM É A MESMA COISA QUE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE?

Resposta: Não. Na verdade, os dois são opostos: ou o (a) servidor (a) utiliza o tempo de efetiva exposição como especial para preencher uma Regra de Aposentadoria Especial ou converte aquele tempo em comum para aposentar por uma Regra Comum.

9. QUAIS DOCUMENTOS DEVEM COMPOR O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM?

Resposta: O processo administrativo para solicitação da conversão de tempo especial em comum deverá ser **INDIVIDUALIZADO** e instruído com os seguintes documentos, **CUMULATIVAMENTE**:

DOCUMENTOS	OBSERVAÇÕES	OBSERVAÇÕES COMUNS
Formulário de informações (1) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (2)	(1) O formulário somente será aceito quando emitido <u>ATÉ 31</u> de dezembro de 2003 e será aceito no modelo instituído para o RGPS, segundo o seu período de vigência, sob as siglas: <u>SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030</u> (2) Conforme Anexo V da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022 ou Anexo A do Caderno de Orientação - Averbação do Tempo de Serviço/Contribuição e Conversão de Tempo Especial em Comum - MÓDULO SERVIDOR - DAP-06.021 <u>Atenção!</u> Tanto o PPP quanto o formulário, podem ser emitidos pelo técnico responsável pelo assentamento funcional digital, ou seja, <u>o servidor civil da Seção Regional de Pessoal Civil da OM</u> poderá emitir um ou outro.	Apesar de a sua elaboração ser permitida ao servidor civil, o médico com especialização em medicina do trabalho, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho poderão elaborar este documento, desde que atenda os critérios da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022.

Parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos	Sem modelo específico, a critério do perito em segurança do trabalho (médico com especialização em medicina do trabalho, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho).	Poderá ser elaborado pelo mesmo profissional que emitiu o LTCAT
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT	a) Será elaborado por servidor público da esfera federal, estadual, distrital ou municipal, ou militar, <u>ocupante de cargo público ou posto militar de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em segurança do trabalho.</u> b) O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, <u>em qualquer época da prestação</u> do labor, exige laudo técnico pericial. c) Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será <u>OBRIGATÓRIO</u> para os períodos laborados <u>a partir de 14 de outubro de 1996.</u> d) É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação nesse sentido, pelo ocupante de cargo público ou posto militar de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em segurança do trabalho. e) O LTCAT se aplica à unidade (OM) como um todo e possui <u>validade indefinida</u>, podendo servir à outras situações análogas futuras; f) Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos: 1. laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; 2. laudos emitidos pela Fundacentro; 3. laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência - MTP ou pelas delegacias Regionais do Trabalho – DRT; 4. laudos técnicos individuais acompanhados de: ➤ autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico integrante dos quadros funcionais de outra esfera de Poder da União ou de governo; ➤ nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo técnico ficar a cargo de servidor público	

	pertencente aos quadros funcionais de outras esferas de governo ou Poder; ➤ data e local da realização da perícia; ➤ cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade 5. Demonstrações ambientais quando constantes dos seguintes documentos: ➤ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; ➤ Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT; ➤ Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; ➤ Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.	
Portaria de nomeação do servidor para investidura em cargo público efetivo, cujas atividades sejam análogas às dos profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais	Publicação do Diário Oficial da União (DOU)	
Portaria de designação do servidor para operar com raios X e substâncias radioativas, quando for o caso.	Publicação do Diário Oficial da União (DOU)	
Declaração de Tempo Trabalhado sob Condições Especiais	Deverá conter os períodos de data à data trabalhados sob condições especiais e, o Cargo ocupado e não a especialidade ou atribuições que servidor impactado desempenha ou desempenhou no período informado	

10. QUAIS OS DOCUMENTOS NÃO SERÃO ACEITOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Resposta:

- laudo relativo à atividade diversa, salvo quando a atividade que se pretende comprovar tiver sido exercida no mesmo órgão público;
- laudo relativo a órgão público ou equipamentos diversos, ainda que as funções sejam similares; e
- laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade.

11. SE HOUVER CUSTOS FINANCEIROS DECORRENTES DA EMISSÃO DE LAUDOS (LTCAT E/OU OUTROS LAUDOS COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTOS) PARA A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, ESTES RECAIRÃO SOBRE O SERVIDOR?

Resposta: Não. Estes custos financeiros recairão sobre a Administração, quais sejam: OM e Região Militar enquadrante.